



PUTUSAN

Nomor 4690 K/Pid.Sus/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Anak, telah memutus perkara Anak:

Nama : **GRP**;
Tempat Lahir : Curup;
Umur/Tanggal Lahir : Agustus 2006;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kabupaten Rejang Lebong;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Anak tersebut berada dalam tahanan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bengkulu sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Curup karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D *juncto* Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Atau;

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D *juncto* Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang

Halaman 1 dari 6 Halaman Putusan Nomor 4690 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong tanggal 27 Juli 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak GRP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 76 D *juncto* Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Menjatuhkan pidana berupa Tindakan terhadap Anak GRP berupa pembinaan dalam Lembaga Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlakuan Khusus (BRSAMPK) ALYATAMA JAMBI selama 2 (dua) Tahun dan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlakuan Khusus (BRSAMPK) ALYATAMA JAMBI;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju berlengan pendek dengan gambar boneka panda bertulisan "It's a party time" berwarna pink dengan motif lingkaran hitam berukuran kecil;
 - 1 (satu) lembar singlet berwarna pink;
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna putih;
 - 1 (satu) lembar celana panjang dengan motif lingkaran hitam berukuran kecil berwarna pink;Dikembalikan kepada Anak korban KORBAN;

Halaman 2 dari 6 Halaman Putusan Nomor 4690 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2021/PN Crp tanggal 30 Juli 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa GRP selaku Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut diatas oleh karena itu dengan Penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu untuk selama 3 (tiga) tahun, dan menjatuhkan pula Pelatihan Kerja untuk selama 3 (tiga) bulan sebagai pengganti denda yang tempatnya di LPKA Bengkulu;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tersebut tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju berlengan pendek dengan gambar boneka panda bertulisan "It's a party time" berwarna pink dengan motif lingkaran hitam berukuran kecil;
 - 1 (satu) lembar singlet berwarna pink;
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna putih;
 - 1 (satu) lembar celana panjang dengan motif lingkaran hitam berukuran kecil berwarna pink;Seluruhnya dikembalikan kepada Anak KORBAN;
6. Membebani Anak tersebut diatas membayar biaya perkara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PT BGL tanggal 26 Agustus 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 6 Halaman Putusan Nomor 4690 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong dan Penasihat Hukum Anak Pelaku bernama : GRP;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Curup, tanggal 30 Juli 2021, Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2021/PN Crp, yang dimintakan banding;
3. Memerintahkan Anak Pelaku agar tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Anak Pelaku dalam dua tingkat peradilan, dimana di tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2021/PN Crp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Curup, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 September 2021, Anak mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 16 September 2021 dari Penasihat Hukum Anak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2021 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup pada tanggal 16 September 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut telah diberitahukan kepada Anak pada tanggal 30 Agustus 2021 dan Anak tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 September 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup pada tanggal 16 September 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Anak tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Anak dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Anak tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Halaman 4 dari 6 Halaman Putusan Nomor 4690 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Penasihat Hukum Anak tidak dapat dibenarkan oleh karenanya *judex facti* Pengadilan Tinggi Bengkulu yang menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Curup tersebut tidak salah dalam menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan Undang-Undang;
- Bahwa alasan kasasi Penasihat Hukum Anak tersebut merupakan penilaian atas hasil pembuktian yang tidak tunduk dalam pemeriksaan tingkat kasasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Anak dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 76 D *juncto* Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 5 dari 6 Halaman Putusan Nomor 4690 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Anak **GRP** tersebut;
- Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Kasasi Anak Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **21 Desember 2021** oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Kasasi Anak tersebut, serta **M. Jazuri, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Jazuri, S.H., M.H.

Hakim Kasasi Anak,

ttd.

Soesilo, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 6 dari 6 Halaman Putusan Nomor 4690 K/Pid.Sus/2021